

## **Broken Windows (Janelas Quebradas)**

### **A polícia e a segurança do bairro**

O artigo a seguir, publicado originalmente na revista *The Atlantic Monthly* em 1982 pelos cientistas sociais James Q. Wilson e George L. Kelling, apresenta uma das teorias mais influentes das últimas décadas no campo da criminologia e da gestão do espaço público: a teoria das janelas quebradas (*broken windows*). Acesso ao texto original em:

<https://www.theatlantic.com/projects/the-future-of-the-city/archive/2010/05/broken-windows/56479/>

Baseando-se em experimentos realizados em Newark e em observações sobre a dinâmica da desordem urbana, os autores demonstram como pequenos sinais de abandono e incivilidade — uma janela sem conserto, lixo acumulado, comportamentos desordeiramente tolerados — podem desencadear um processo de degradação que leva ao aumento do medo, ao enfraquecimento dos laços comunitários e, finalmente, à proliferação do crime grave.

Embora o texto trate originalmente do papel da polícia e da segurança em bairros urbanos, seus conceitos centrais são extraordinariamente aplicáveis a outros contextos de gestão de espaços coletivos, especialmente à administração de condomínios residenciais e comerciais. A ideia de que a desordem não controlada corrói a sensação de segurança e a qualidade de vida é diretamente transferível para o dia a dia condominial, onde corredores mal iluminados, regras de convivência não cumpridas, pequenas infrações repetidas e falta de manutenção ostensiva produzem efeitos muito semelhantes aos descritos nas ruas de Newark.

Após a tradução completa do artigo, apresentamos uma seção intitulada "Conexões com a gestão condominial", na qual extraímos os principais insights do texto e os adaptamos para a realidade dos síndicos, administradores e conselheiros condominiais. O objetivo é oferecer um roteiro prático de como a teoria das janelas quebradas pode ajudar a preservar a ordem, a segurança e o senso de comunidade dentro dos condomínios. Boa leitura.

## **JANELAS QUEBRADAS**

*Por JAMES Q. WILSON E GEORGE L. KELLING*

James Q. Wilson é professor titular da Cátedra Shattuck de Ciência Política em Harvard e autor de *Thinking About Crime*. George L. Kelling, ex-diretor da equipe de avaliação de campo da Police Foundation, é atualmente pesquisador na Escola de Governo John F. Kennedy, em Harvard.

Em meados da década de 1970, o estado de Nova Jersey anunciou um "Programa de Bairros Seguros e Limpos", concebido para melhorar a qualidade de vida comunitária em 28 cidades. Como parte desse programa, o estado forneceu verbas para ajudar as cidades a retirar policiais de suas viaturas e designá-los para patrulhamento a pé. O governador e outros funcionários estaduais estavam entusiasmados com o uso do patrulhamento a pé como forma de reduzir a criminalidade, mas muitos chefes de polícia se mostravam céticos. O patrulhamento a pé, em sua visão, havia sido

praticamente desacreditado. Isso reduziu a mobilidade da polícia, que, conseqüentemente, teve dificuldade em atender às solicitações dos cidadãos, e enfraqueceu o controle da sede sobre os policiais de patrulha.

Muitos policiais também não gostavam do patrulhamento a pé, mas por razões diferentes: era um trabalho árduo, os mantinha ao ar livre em noites frias e chuvosas e reduzia suas chances de efetuar uma boa prisão. Em alguns departamentos, designar policiais para o patrulhamento a pé era usado como forma de punição. E especialistas acadêmicos em policiamento duvidavam que o patrulhamento a pé tivesse qualquer impacto sobre os índices de criminalidade; na opinião da maioria, era pouco mais que uma concessão à opinião pública. Mas, como o estado estava pagando por isso, as autoridades locais estavam dispostas a aceitar.

Cinco anos após o início do programa, a Police Foundation, em Washington, D.C., publicou uma avaliação do projeto de patrulhamento a pé. Baseada na análise de um experimento cuidadosamente controlado, realizado principalmente em Newark, a fundação concluiu, para surpresa de quase ninguém, que o patrulhamento a pé não havia reduzido os índices de criminalidade. No entanto, os moradores dos bairros patrulhados a pé pareciam sentir-se mais seguros do que as pessoas em outras áreas, tendiam a acreditar que a criminalidade havia diminuído e pareciam tomar menos medidas para se protegerem do crime (ficando em casa com as portas trancadas, por exemplo). Além disso, os cidadãos nas áreas de patrulhamento a pé tinham uma opinião mais favorável da polícia do que aqueles que viviam em outros lugares. E os policiais que faziam rondas a pé apresentavam maior moral, maior satisfação no trabalho e uma atitude mais favorável em relação aos cidadãos de seus bairros do que os policiais designados para viaturas.

Essas descobertas podem ser interpretadas como evidência de que os cépticos estavam certos: o patrulhamento a pé não tem efeito sobre o crime; apenas ilude os cidadãos, fazendo-os pensar que estão mais seguros. Mas, em nossa opinião, e na opinião dos autores do estudo da Police Foundation (entre os quais Kelling), os cidadãos de Newark não foram enganados de forma alguma. Eles sabiam o que os policiais a pé faziam, sabiam que era diferente do trabalho dos policiais motorizados e sabiam que ter policiais patrulhando a pé de fato tornava seus bairros mais seguros.

Mas como um bairro pode ser "mais seguro" quando a taxa de criminalidade não diminuiu — na verdade, pode até ter aumentado? Encontrar a resposta exige, antes de mais nada, que entendamos o que mais assusta as pessoas em locais públicos. Muitos cidadãos, é claro, têm medo principalmente do crime, especialmente de crimes que envolvem um ataque repentino e violento por um estranho. Esse risco é muito real, tanto em Newark quanto em muitas grandes cidades. Mas tendemos a ignorar ou esquecer outra fonte de medo: o medo de sermos incomodados por pessoas desordeiras. Não violentas, nem necessariamente criminosas, mas pessoas de má reputação, obstinadas ou imprevisíveis: pedintes, bêbados, viciados, adolescentes arruaceiros, prostitutas, vadios, pessoas com distúrbios mentais.

Um de nós (Kelling) passou muitas horas caminhando com policiais da patrulha a pé de Newark para ver como eles definiam "ordem" e o que faziam para mantê-la. Uma área era típica: um bairro movimentado, porém decadente, no coração de Newark, com muitos prédios abandonados, lojas precárias (várias das quais exibiam facas e navalhas em suas vitrines), uma grande loja de departamentos e, o mais importante, uma estação

de trem e vários pontos de ônibus importantes. Embora a área estivesse degradada, suas ruas estavam cheias de gente, pois era um importante centro de transporte. A boa ordem nessa área era importante não apenas para aqueles que moravam e trabalhavam ali, mas também para muitos outros que precisavam passar por ali a caminho de casa, para os supermercados ou para as fábricas.

As pessoas na rua eram predominantemente negras; o policial que patrulhava a rua era branco. As pessoas eram divididas entre "habituais" e "estranhos". Os habituais incluíam tanto "pessoas decentes" quanto alguns bêbados e vagabundos que estavam sempre lá, mas que "sabiam qual era o seu lugar". Os estranhos eram, bem, estranhos, e eram vistos com suspeita, às vezes com apreensão. O policial — vamos chamá-lo de Kelly — sabia quem eram os habituais, e eles o conheciam. Como ele via seu trabalho, era ficar de olho nos estranhos e garantir que os habituais de má reputação observassem algumas regras informais, mas amplamente compreendidas. Bêbados e viciados podiam sentar-se nas calçadas, mas não podiam deitar-se. As pessoas podiam beber nas ruas laterais, mas não no cruzamento principal. As garrafas tinham que estar em sacolas de papel. Conversar, incomodar ou pedir esmola às pessoas que esperavam no ponto de ônibus era estritamente proibido. Se surgisse uma discussão entre um comerciante e um cliente, presumia-se que o comerciante estava certo, especialmente se o cliente fosse um estranho. Se um estranho ficasse vagando por ali, Kelly perguntava se ele tinha algum meio de subsistência e o que estava fazendo; se as respostas fossem insatisfatórias, ele era mandado embora. Pessoas que quebrassem as regras informais, especialmente aquelas que incomodavam as pessoas que esperavam nos pontos de ônibus, eram presas por vadiagem. Adolescentes barulhentos eram mandados calar a boca.

Essas regras foram definidas e aplicadas em colaboração com os moradores habituais da rua. Outro bairro poderia ter regras diferentes, mas essas, todos entendiam, eram as regras *daquele* bairro. Se alguém as violasse, os moradores habituais não só recorriam a Kelly em busca de ajuda, como também ridicularizavam o infrator. Às vezes, o que Kelly fazia poderia ser descrito como "fazer cumprir a lei", mas com a mesma frequência envolvia tomar medidas informais ou extralegais para ajudar a proteger o que o bairro havia decidido ser o nível apropriado de ordem pública. Algumas das coisas que ele fazia provavelmente não resistiriam a um questionamento legal.

Um cético convicto poderia reconhecer que um policial habilidoso em patrulha a pé pode manter a ordem, mas ainda assim insistir que esse tipo de "ordem" tem pouco a ver com as verdadeiras fontes de medo da comunidade — ou seja, com crimes violentos. Em certa medida, isso é verdade. Mas duas coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, observadores externos não devem presumir que sabem quanta da ansiedade agora endêmica em muitos bairros de grandes cidades decorre do medo de crimes "reais" e quanta decorre da sensação de que as ruas estão desordenadas, fonte de encontros desagradáveis e preocupantes. Os moradores de Newark, a julgar por seu comportamento e por suas declarações aos entrevistadores, aparentemente atribuem grande valor à ordem pública e se sentem aliviados e tranquilos quando a polícia os ajuda a mantê-la.

Em segundo lugar, a nível comunitário, a desordem e o crime estão geralmente inextricavelmente ligados, numa espécie de sequência de desenvolvimento. Psicólogos sociais e agentes da polícia tendem a concordar que, se uma janela de um prédio for quebrada e não for consertada, logo todas as outras janelas serão quebradas. Isso é tão verdade em bairros bons quanto em bairros degradados. Quebrar janelas não acontece

necessariamente em grande escala porque algumas áreas são habitadas por pessoas determinadas a quebrar janelas, enquanto outras são povoadas por pessoas que simplesmente gostam de quebrar janelas; na verdade, uma janela quebrada sem conserto é um sinal de que ninguém se importa e, portanto, quebrar mais janelas não custa nada. (Sempre foi divertido.)

Philip Zimbardo, um psicólogo de Stanford, relatou em 1969 alguns experimentos que testavam a teoria das janelas quebradas. Ele providenciou para que um automóvel sem placas fosse estacionado com o capô aberto em uma rua do Bronx e um automóvel semelhante em uma rua de Palo Alto, na Califórnia. O carro no Bronx foi atacado por "vândalos" dez minutos após seu "abandono". Os primeiros a chegar foram uma família — pai, mãe e filho pequeno — que removeram o radiador e a bateria. Em 24 horas, praticamente tudo de valor havia sido removido. Então, começou a destruição aleatória: janelas foram quebradas, peças arrancadas, estofamento rasgado. Crianças começaram a usar o carro como playground. A maioria dos "vândalos" adultos estava bem vestida e aparentemente era de aparência impecável. O carro em Palo Alto permaneceu intacto por mais de uma semana. Então, Zimbardo quebrou parte dele com uma marreta. Logo, transeuntes se juntaram à ação. Em poucas horas, o carro estava de cabeça para baixo e completamente destruído. Novamente, os "vândalos" pareciam ser, em sua maioria, brancos respeitáveis.

Propriedades abandonadas tornam-se alvos fáceis para pessoas que buscam diversão ou pilhagem, e até mesmo para pessoas que normalmente jamais pensariam em fazer tais coisas e que provavelmente se consideram cumpridoras da lei. Devido à natureza da vida comunitária no Bronx — seu anonimato, a frequência com que carros são abandonados e objetos são roubados ou quebrados, a experiência passada de "ninguém se importar" — o vandalismo começa muito mais rapidamente do que na pacata Palo Alto, onde as pessoas passaram a acreditar que os bens privados são cuidados e que o comportamento malicioso tem consequências. Mas o vandalismo pode ocorrer em qualquer lugar, uma vez que as barreiras comunitárias — o senso de respeito mútuo e as obrigações de civilidade — sejam enfraquecidas por ações que parecem sinalizar que "ninguém se importa".

Sugerimos que o comportamento "descontrolado" também leva ao colapso dos controles comunitários. Uma vizinhança estável, com famílias que cuidam de suas casas, zelam pelos filhos umas das outras e repreendem com firmeza intrusos indesejados, pode se transformar, em poucos anos ou até mesmo em poucos meses, em uma selva inóspita e assustadora. Um terreno é abandonado, o mato cresce, uma janela é quebrada. Os adultos param de repreender as crianças barulhentas; as crianças, encorajadas, tornam-se ainda mais barulhentas. Famílias se mudam, adultos solteiros se instalam. Adolescentes se reúnem em frente à mercearia da esquina. O comerciante pede que se retirem; eles se recusam. Brigas acontecem. Lixo se acumula. Pessoas começam a beber em frente ao mercado; com o tempo, um embriagado cai na calçada e é deixado para dormir até passar o efeito. Pedestres são abordados por pedintes.

Neste momento, não é inevitável que crimes graves se proliferem ou que ocorram ataques violentos contra desconhecidos. Mas muitos moradores acharão que o crime, especialmente o crime violento, está aumentando, e modificarão seu comportamento de acordo. Usarão as ruas com menos frequência e, quando estiverem nelas, manterão distância dos outros, movendo-se com olhares desviados, lábios silenciosos e passos apressados. "Não se envolvam." Para alguns moradores, essa crescente atomização terá

pouca importância, porque o bairro não é seu "lar", mas "o lugar onde moram". Seus interesses estão em outro lugar; eles são cosmopolitas. Mas terá grande importância para outras pessoas, cujas vidas encontram significado e satisfação em laços locais, e não no envolvimento com o mundo exterior; para elas, o bairro deixará de existir, exceto por alguns poucos amigos de confiança com quem combinam de se encontrar.

Uma área como essa é vulnerável à invasão criminosa. Embora não seja inevitável, é mais provável que aqui, em vez de em locais onde as pessoas confiam que podem regular o comportamento público por meio de controles informais, haja tráfico de drogas, prostituição e roubo de carros. Que os bêbados sejam assaltados por jovens que fazem isso por diversão e que os clientes das prostitutas sejam assaltados por homens que agem de forma proposital e talvez violenta. Que ocorram assaltos.

Entre aqueles que frequentemente têm dificuldade em se desvencilhar dessa ideia estão os idosos. Pesquisas com cidadãos sugerem que os idosos são muito menos propensos a serem vítimas de crimes do que os mais jovens, e alguns inferiram daí que o conhecido medo do crime expresso pelos idosos é um exagero: talvez não devêssemos criar programas especiais para proteger os idosos; talvez devêssemos até tentar dissuadi-los de seus medos equivocados. Esse argumento não procede. A perspectiva de um confronto com um adolescente rebelde ou um pedinte bêbado pode ser tão assustadora para pessoas indefesas quanto a perspectiva de encontrar um ladrão de verdade; aliás, para uma pessoa indefesa, os dois tipos de confronto são muitas vezes indistinguíveis. Além disso, a menor taxa de vitimização dos idosos é uma medida das ações que eles já tomaram — principalmente, permanecer em casas trancadas — para minimizar os riscos que enfrentam. Os homens jovens são atacados com mais frequência do que as mulheres mais velhas, não porque sejam alvos mais fáceis ou lucrativos, mas porque estão mais tempo nas ruas.

A ligação entre desordem e medo não é feita apenas pelos idosos. Susan Estrich, da Faculdade de Direito de Harvard, reuniu recentemente uma série de pesquisas sobre as fontes do medo público. Um estudo realizado em Portland, Oregon, indicou que três quartos dos adultos entrevistados atravessam para o outro lado da rua ao avistarem um grupo de adolescentes; outra pesquisa, em Baltimore, descobriu que quase metade atravessaria a rua para evitar até mesmo um único jovem desconhecido. Quando um entrevistador perguntou a moradores de um conjunto habitacional qual era o local mais perigoso, eles mencionaram um lugar onde jovens se reuniam para beber e tocar música, apesar de nenhum crime ter ocorrido ali. Em conjuntos habitacionais públicos de Boston, o maior medo foi expresso por moradores dos prédios onde a desordem e a falta de civilidade, e não o crime, eram mais frequentes. Saber disso ajuda a compreender a importância de manifestações aparentemente inofensivas, como as pichações no metrô. Como escreveu Nathan Glazer, a proliferação de pichações, mesmo quando não obscenas, confronta o passageiro do metrô com o "conhecimento inescapável de que o ambiente que ele precisa suportar por uma hora ou mais por dia é incontrolável e imprevisível, e que qualquer pessoa pode invadi-lo para causar qualquer dano e travessura que a mente imaginar".

Em resposta ao medo, as pessoas se evitam, enfraquecendo o controle. Às vezes, chamam a polícia. Viaturas chegam, prisões ocasionais acontecem, mas o crime continua e a desordem não diminui. Os cidadãos reclamam com o chefe de polícia, mas ele explica que seu departamento está com efetivo reduzido e que os tribunais não punem infratores primários ou que cometem delitos menores. Para os moradores, os



policiais que chegam em viaturas são ineficazes ou indiferentes; para a polícia, os moradores são animais que merecem uns aos outros. Os cidadãos podem em breve parar de chamar a polícia, porque "eles não podem fazer nada".

O processo que chamamos de decadência urbana ocorre há séculos em todas as cidades. Mas o que acontece hoje é diferente em pelo menos dois aspectos importantes. Primeiro, no período anterior à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os moradores das cidades — devido ao custo de vida, às dificuldades de transporte, aos laços familiares e religiosos — raramente conseguiam se mudar para longe dos problemas do bairro. Quando isso acontecia, geralmente era ao longo das rotas de transporte público. Agora, a mobilidade se tornou excepcionalmente fácil para todos, exceto para os mais pobres ou aqueles que são impedidos pelo preconceito racial. Ondas de criminalidade anteriores tinham uma espécie de mecanismo de autocorreção intrínseco: a determinação de um bairro ou comunidade em reafirmar o controle sobre seu território. Áreas em Chicago, Nova York e Boston vivenciavam crimes e guerras entre gangues, e então a normalidade retornava, à medida que as famílias para as quais não havia outras opções de moradia recuperavam sua autoridade sobre as ruas.

Em segundo lugar, a polícia, nesse período inicial, contribuiu para essa reafirmação da autoridade agindo, às vezes violentamente, em nome da comunidade. Jovens delinquentes eram agredidos, pessoas eram presas "sob suspeita" ou por vadiagem, e prostitutas e pequenos ladrões eram expulsos. Os "direitos" eram algo desfrutado por pessoas decentes e, talvez, também por criminosos profissionais sérios, que evitavam a violência e podiam pagar um advogado.

Esse padrão de policiamento não era uma aberração nem o resultado de excessos ocasionais. Desde os primórdios da nação, a função da polícia era vista principalmente como a de um vigia noturno: manter a ordem contra as principais ameaças à ordem — incêndios, animais selvagens e condutas desonrosas. A resolução de crimes era vista não como responsabilidade da polícia, mas como uma responsabilidade privada. Na edição de março de 1969 da revista *Atlantic*, um de nós (Wilson) escreveu um breve relato de como o papel da polícia havia mudado gradualmente, passando de manter a ordem para combater o crime. A mudança começou com a criação dos detetives particulares (muitas vezes ex-criminosos), que trabalhavam com honorários de êxito para indivíduos que haviam sofrido perdas. Com o tempo, os detetives foram absorvidos pelas agências policiais municipais e passaram a receber um salário regular; simultaneamente, a responsabilidade de processar ladrões foi transferida do cidadão lesado para o promotor público. Esse processo não se completou na maioria dos lugares até o século XX.

Na década de 1960, quando os distúrbios urbanos eram um problema grave, os cientistas sociais começaram a explorar cuidadosamente a função de manutenção da ordem da polícia e a sugerir maneiras de aprimorá-la — não para tornar as ruas mais seguras (sua função original), mas para reduzir a incidência de violência em massa. A manutenção da ordem tornou-se, em certa medida, sinônimo de "relações comunitárias". Mas, à medida que a onda de crimes que começou no início da década de 1960 continuou sem diminuir ao longo da década e até a década de 1970, a atenção se voltou para o papel da polícia no combate ao crime. Os estudos sobre o comportamento policial deixaram, em geral, de ser relatos da função de manutenção da ordem e se tornaram, em vez disso, esforços para propor e testar maneiras pelas quais a polícia pudesse solucionar mais crimes, efetuar mais prisões e coletar melhores provas. Se

essas coisas pudessem ser feitas, presumiam os cientistas sociais, os cidadãos teriam menos medo.

Muito foi alcançado durante essa transição, visto que tanto os chefes de polícia quanto os especialistas externos enfatizaram a função de combate ao crime em seus planos, na alocação de recursos e na distribuição de pessoal. É possível que a polícia tenha se tornado mais eficaz no combate ao crime como resultado disso. E, sem dúvida, manteve-se consciente de sua responsabilidade pela ordem. Mas a ligação entre a manutenção da ordem e a prevenção do crime, tão óbvia para as gerações anteriores, foi esquecida.

Essa ligação é semelhante ao processo pelo qual uma janela quebrada se transforma em muitas. O cidadão que teme o bêbado malcheiroso, o adolescente arruaceiro ou o mendigo insistente não está apenas expressando sua aversão a comportamentos inadequados; ele também está dando voz a um senso comum que, por acaso, é uma generalização correta: crimes graves nas ruas prosperam em áreas onde a desordem não é controlada. O pedinte sem controle é, na verdade, a primeira janela quebrada. Assaltantes e ladrões, sejam oportunistas ou profissionais, acreditam que reduzem suas chances de serem pegos ou mesmo identificados se atuarem em ruas onde as vítimas em potencial já estão intimidadas pelas condições vigentes. Se a vizinhança não consegue impedir que um pedinte incômodo perturbe os transeuntes, o ladrão pode raciocinar, é ainda menos provável que chame a polícia para identificar um possível assaltante ou para intervir caso o assalto de fato ocorra.

Alguns administradores policiais reconhecem que esse processo ocorre, mas argumentam que os policiais em patrulha motorizada podem lidar com ele tão eficazmente quanto os policiais a pé. Não temos tanta certeza. Em teoria, um policial em uma viatura pode observar tanto quanto um policial a pé; em teoria, o primeiro pode conversar com tantas pessoas quanto o segundo. Mas a realidade dos encontros entre policiais e cidadãos é drasticamente alterada pelo automóvel. Um policial a pé não consegue se distanciar das pessoas na rua; se for abordado, somente seu uniforme e sua personalidade podem ajudá-lo a lidar com o que quer que esteja prestes a acontecer. E ele nunca pode ter certeza do que será — um pedido de informações, um apelo por ajuda, uma denúncia raivosa, um comentário provocativo, um balbúcio confuso, um gesto ameaçador.

Dentro de uma viatura, um policial tem maior probabilidade de abordar pessoas em situação de rua abaixando o vidro e olhando para elas. A porta e o vidro impedem a visão do cidadão que se aproxima; elas representam uma barreira. Alguns policiais se aproveitam dessa barreira, talvez inconscientemente, agindo de forma diferente dentro da viatura do que agiriam a pé. Já vimos isso inúmeras vezes. A viatura policial para em uma esquina onde adolescentes estão reunidos. O vidro está aberto. O policial encara os jovens. Eles o encaram de volta. O policial diz a um deles: "Vem cá". Ele se aproxima, transmitindo aos amigos, com seu estilo casual e descontraído, a ideia de que não se intimida com a autoridade. "Qual é o seu nome?" "Chuck." "Chuck quem?" "Chuck Jones." "O que você está fazendo, Chuck?" "Nada." "Tem um agente de condicional?" "Não." "Tem certeza?" "Sim." "Fique longe de problemas, Chuckie." Enquanto isso, os outros garotos riem e trocam comentários entre si, provavelmente às custas do policial. O policial o encara fixamente. Ele não consegue ter certeza do que está sendo dito, nem consegue participar da conversa e, demonstrando sua própria habilidade em conversa de rua, provar que não pode ser "derrubado". No processo, o policial não aprendeu quase

nada, e os garotos decidiram que ele é uma força estranha que pode ser ignorada e até mesmo ridicularizada sem problemas.

Nossa experiência mostra que a maioria dos cidadãos gosta de conversar com um policial. Essas interações lhes dão uma sensação de importância, fornecem a base para focos e permitem que expliquem às autoridades o que os preocupa (obtendo, assim, uma modesta, porém significativa, sensação de terem "feito algo" a respeito do problema). É mais fácil abordar uma pessoa a pé e conversar com ela mais prontamente do que com alguém dentro de um carro. Além disso, é mais fácil manter certo anonimato se você chamar um policial para um bate-papo em particular. Suponha que você queira passar uma dica sobre quem está roubando bolsas ou quem se ofereceu para lhe vender uma TV roubada. No centro da cidade, o culpado, muito provavelmente, mora por perto. Aproximar-se de uma viatura policial e se inclinar para dentro da janela é transmitir um sinal visível de que você é um "dedo-duro".

A essência do papel da polícia na manutenção da ordem é reforçar os mecanismos informais de controle da própria comunidade. A polícia não pode, sem alocar recursos extraordinários, substituir esse controle informal. Por outro lado, para reforçar essas forças naturais, a polícia precisa se adaptar a elas. E aí reside o problema.

A atuação policial nas ruas deveria ser moldada, em aspectos importantes, pelos padrões da vizinhança, em vez de pelas regras do Estado? Nas últimas duas décadas, a transição da polícia de mera manutenção da ordem para a aplicação da lei a colocou cada vez mais sob a influência de restrições legais, provocadas por reclamações da mídia e reforçadas por decisões judiciais e ordens departamentais. Como consequência, as funções de manutenção da ordem da polícia agora são regidas por regras desenvolvidas para controlar as relações da polícia com suspeitos de crimes. Acreditamos que este seja um desenvolvimento inteiramente novo. Durante séculos, o papel da polícia como vigia foi julgado principalmente não em termos de sua conformidade com os procedimentos adequados, mas sim em termos de sua capacidade de atingir um objetivo desejado. O objetivo era a ordem, um termo inerentemente ambíguo, mas uma condição que as pessoas em uma determinada comunidade reconheciam quando a viam. Os meios eram os mesmos que a própria comunidade empregaria, se seus membros fossem suficientemente determinados, corajosos e influentes. Detectar e prender criminosos, por outro lado, era um meio para um fim, não um fim em si mesmo. A determinação judicial de culpa ou inocência era o resultado almejado pelo modelo de aplicação da lei. Desde o início, esperava-se que a polícia seguisse regras que definiam esse processo, embora os estados divergissem quanto ao rigor dessas regras. O processo de apreensão criminal sempre foi entendido como envolvendo direitos individuais, cuja violação era inaceitável, pois significaria que o policial infrator estaria agindo como juiz e júri — e essa não era sua função. A culpa ou inocência deveria ser determinada por padrões universais, seguindo procedimentos específicos.

Normalmente, nenhum juiz ou júri jamais vê as pessoas envolvidas em uma disputa sobre o nível apropriado de ordem na vizinhança. Isso se deve não apenas ao fato de que a maioria dos casos é resolvida informalmente nas ruas, mas também porque não existem padrões universais para solucionar discussões sobre desordem, e, portanto, um juiz pode não ser mais sábio ou mais eficaz do que um policial. Até recentemente, em muitos estados, e mesmo hoje em alguns lugares, a polícia efetua prisões sob acusações como "pessoa suspeita", "vadiagem" ou "embriaguez em público" — acusações com pouco ou nenhum significado legal. Essas acusações existem não porque a sociedade



queira que os juízes punam vagabundos ou bêbados, mas porque deseja que um policial tenha as ferramentas legais para remover pessoas indesejáveis de uma vizinhança quando os esforços informais para manter a ordem nas ruas falharam.

Quando começamos a pensar em todos os aspectos do trabalho policial como envolvendo a aplicação de regras universais sob procedimentos especiais, inevitavelmente nos perguntamos o que constitui uma "pessoa indesejável" e por que deveríamos "criminalizar" a vadiagem ou a embriaguez. Um forte e louvável desejo de que as pessoas sejam tratadas com justiça nos leva a temer permitir que a polícia reprima pessoas consideradas indesejáveis por algum padrão vago ou paroquial. Um utilitarismo crescente e pouco louvável nos leva a duvidar que qualquer comportamento que não "prejudique" outra pessoa deva ser considerado ilegal. E assim, muitos de nós que fiscalizamos a polícia relutamos em permitir que ela desempenhe, da única maneira que pode, uma função que toda comunidade anseia desesperadamente que ela desempenhe.

Esse desejo de "descriminalizar" comportamentos reprováveis que "não prejudicam ninguém" — e, portanto, remover a sanção máxima que a polícia pode empregar para manter a ordem na vizinhança — é, a nosso ver, um erro. Prender um único bêbado ou um único vagabundo que não tenha prejudicado ninguém identificável parece injusto, e em certo sentido é. Mas não fazer nada em relação a uma dezena de bêbados ou uma centena de vagabundos pode destruir uma comunidade inteira. Uma regra específica que parece fazer sentido em um caso individual não faz sentido quando se torna uma regra universal e é aplicada a todos os casos. Não faz sentido porque não leva em consideração a relação entre uma janela quebrada sem conserto e mil janelas quebradas. É claro que outras agências além da polícia poderiam lidar com os problemas causados por bêbados ou doentes mentais, mas na maioria das comunidades — especialmente onde o movimento de desinstitucionalização foi forte — elas não o fazem.

A preocupação com a equidade é mais séria. Podemos concordar que certos comportamentos tornam uma pessoa mais indesejável do que outra, mas como garantir que a idade, a cor da pele, a nacionalidade ou maneirismos inofensivos não se tornem também a base para distinguir o indesejável do desejável? Em suma, como garantir que a polícia não se torne agente de intolerância nos bairros?

Não podemos oferecer uma resposta totalmente satisfatória para esta importante questão. Não temos certeza de que exista uma resposta satisfatória, exceto pela esperança de que, por meio de sua seleção, treinamento e supervisão, os policiais sejam imbuídos de uma clara noção do limite máximo de sua autoridade discricionária. Esse limite, em linhas gerais, é o seguinte: a polícia existe para ajudar a regular o comportamento, não para manter a pureza racial ou étnica de um bairro.

Considere o caso do Conjunto Habitacional Robert Taylor em Chicago, um dos maiores projetos de habitação pública do país. Abriga quase 20 mil pessoas, todas negras, e se estende por 37 hectares ao longo da South State Street. Recebeu o nome de um negro ilustre que, durante a década de 1940, presidiu a Autoridade Habitacional de Chicago. Pouco depois de sua inauguração, em 1962, as relações entre os moradores do conjunto habitacional e a polícia se deterioraram gravemente. Os cidadãos sentiam que a polícia era insensível ou brutal; a polícia, por sua vez, reclamava de ataques não provocados contra eles. Alguns policiais de Chicago relatam ocasiões em que tinham medo de entrar no conjunto habitacional. Os índices de criminalidade dispararam.

Hoje, o clima mudou. As relações entre a polícia e os cidadãos melhoraram — aparentemente, ambos os lados aprenderam algo com a experiência anterior. Recentemente, um rapaz roubou uma carteira e fugiu. Vários jovens que presenciaram o roubo forneceram voluntariamente à polícia informações sobre a identidade e o endereço do ladrão, e fizeram isso publicamente, com amigos e vizinhos assistindo. Mas os problemas persistem, principalmente a presença de gangues juvenis que aterrorizam os moradores e recrutam membros no conjunto habitacional. A população espera que a polícia "faça algo" a respeito, e a polícia está determinada a fazer exatamente isso.

Mas fazer o quê? Embora a polícia possa, obviamente, efetuar prisões sempre que um membro de gangue infringir a lei, uma gangue pode se formar, recrutar e se reunir sem infringir a lei. E apenas uma pequena fração dos crimes relacionados a gangues pode ser resolvida com uma prisão; portanto, se a prisão for o único recurso da polícia, os moradores temerão que a situação permaneça insustentável. A polícia logo se sentirá impotente e os moradores voltarão a acreditar que a polícia "não faz nada". O que a polícia, na verdade, faz é expulsar membros de gangues conhecidos do conjunto habitacional. Nas palavras de um policial: "Nós damos uma surra neles". Os moradores do conjunto habitacional sabem disso e aprovam. A aliança tácita entre polícia e cidadãos no conjunto habitacional é reforçada pela visão da polícia de que os policiais e as gangues são as duas fontes rivais de poder na área e que as gangues não vão vencer.

Nada disso se concilia facilmente com qualquer noção de devido processo legal ou tratamento justo. Como tanto os moradores quanto os membros das gangues são negros, a raça não é um fator. Mas poderia ser. Suponha que um conjunto habitacional predominantemente branco se deparasse com uma gangue negra, ou vice-versa. Ficaríamos apreensivos com a possibilidade de a polícia tomar partido. Mas o problema fundamental permanece o mesmo: como a polícia pode fortalecer os mecanismos informais de controle social das comunidades naturais para minimizar o medo em locais públicos? A aplicação da lei, por si só, não é a resposta. Uma gangue pode enfraquecer ou destruir uma comunidade simplesmente permanecendo de forma ameaçadora e falando de maneira grosseira com os transeuntes, sem infringir a lei.

Temos dificuldade em pensar sobre tais assuntos, não apenas porque as questões éticas e legais são muito complexas, mas porque nos acostumamos a pensar na lei em termos essencialmente individualistas. A lei define meus direitos, pune o comportamento dele e é aplicada por esse policial por causa desse dano. Presumimos, ao pensar dessa forma, que o que é bom para o indivíduo será bom para a comunidade, e o que não importa quando acontece com uma pessoa não importará se acontecer com muitas.

Normalmente, essas são suposições plausíveis. Mas, em casos onde um comportamento tolerável para uma pessoa é intolerável para muitas outras, as reações destas — medo, afastamento, fuga — podem, em última análise, piorar a situação para todos, inclusive para o indivíduo que inicialmente manifestou sua indiferença.

Talvez seja a maior sensibilidade às necessidades comunitárias, em oposição às individuais, que ajude a explicar por que os moradores de pequenas comunidades estão mais satisfeitos com a polícia do que os moradores de bairros semelhantes em grandes cidades. Elinor Ostrom e seus colegas da Universidade de Indiana compararam a percepção dos serviços policiais em duas cidades pobres e predominantemente negras de Illinois — Phoenix e East Chicago Heights — com a de três bairros comparáveis, também predominantemente negros, em Chicago. O nível de vitimização criminal e a

qualidade das relações entre polícia e comunidade pareceram ser semelhantes nas cidades e nos bairros de Chicago. No entanto, os cidadãos que viviam em suas próprias comunidades eram muito mais propensos do que os moradores dos bairros de Chicago a dizer que não ficavam em casa por medo da criminalidade, a concordar que a polícia local tem "o direito de tomar qualquer medida necessária" para lidar com os problemas e a concordar que a polícia "zela pelas necessidades do cidadão comum". É possível que os moradores e a polícia das pequenas cidades se vissem como participantes de um esforço colaborativo para manter um certo padrão de vida comunitária, enquanto os da cidade grande se considerassem simplesmente solicitando e fornecendo serviços específicos individualmente.

Se isso for verdade, como um chefe de polícia prudente deveria empregar suas escassas forças? A primeira resposta é que ninguém sabe ao certo, e a conduta mais prudente seria testar outras variações do experimento de Newark, para observar com mais precisão o que funciona em cada tipo de bairro. A segunda resposta também é uma precaução: muitos aspectos da manutenção da ordem nos bairros provavelmente podem ser melhor administrados de maneiras que envolvam a polícia minimamente, ou até mesmo nada. Um movimentado centro comercial e um subúrbio tranquilo e bem cuidado podem não precisar de quase nenhuma presença policial visível. Em ambos os casos, a proporção de pessoas respeitáveis em relação às desonestas é geralmente tão alta que torna o controle social informal eficaz.

Mesmo em áreas ameaçadas por elementos desordeiros, a ação cidadã sem grande envolvimento policial pode ser suficiente. Encontros entre adolescentes que gostam de se reunir em uma determinada esquina e adultos que desejam frequentá-la podem levar a um acordo amigável sobre um conjunto de regras referentes ao número de pessoas permitidas, onde e quando. Onde o entendimento não é possível — ou, se possível, não é observado —, as patrulhas cidadãs podem ser uma resposta suficiente. Existem duas tradições de envolvimento comunitário na manutenção da ordem. Uma delas, a dos "vigilantes comunitários", é tão antiga quanto o primeiro assentamento no Novo Mundo. Até o século XIX, vigilantes voluntários, e não policiais, patrulhavam suas comunidades para manter a ordem. Faziam isso, em geral, sem fazer justiça com as próprias mãos — ou seja, sem punir pessoas ou usar a força. Sua presença dissuadia a desordem ou alertava a comunidade sobre distúrbios que não podiam ser dissuadidos. Existem centenas de iniciativas desse tipo hoje em comunidades por todo o país. Talvez a mais conhecida seja a dos Anjos da Guarda, um grupo de jovens desarmados com boinas e camisetas características, que chamou a atenção do público pela primeira vez ao começar a patrulhar o metrô de Nova York, mas que agora afirma ter núcleos em mais de trinta cidades americanas. Infelizmente, temos pouca informação sobre o efeito desses grupos no combate à criminalidade. É possível, no entanto, que, seja qual for o seu efeito, os cidadãos considerem a presença deles reconfortante e que, assim, eles contribuam para a manutenção de um senso de ordem e civilidade.

A segunda tradição é a do "justiceiro". Raramente uma característica das comunidades estabelecidas do Leste, ela era encontrada principalmente nas cidades fronteiriças que surgiram antes da chegada do governo. Sabe-se que existiram mais de 350 grupos de justiceiros; sua característica distintiva era que seus membros faziam justiça com as próprias mãos, agindo como juízes, júri e, muitas vezes, executores, além de policiais. Hoje, o movimento de justiceiros se destaca por sua raridade, apesar do grande temor expresso pelos cidadãos de que as cidades mais antigas estejam se tornando "fronteiras urbanas". Mas alguns grupos de vigilância comunitária têm flertado com a linha tênue, e

outros podem ultrapassá-la no futuro. Um caso ambíguo, relatado no *The Wall Street Journal*, envolveu uma patrulha cidadã na área de Silver Lake, em Belleville, Nova Jersey. Um líder disse ao repórter: "Procuramos por forasteiros". Se alguns adolescentes de fora do bairro entrarem nele, "perguntamos o que estão fazendo", disse ele. "Se disserem que vão dar uma volta pela rua para ver a Sra. Jones, tudo bem, deixamos passar. Mas depois os seguimos até o final do quarteirão para ter certeza de que realmente vão ver a Sra. Jones."

Embora os cidadãos possam fazer muito, a polícia é claramente a chave para a manutenção da ordem. Por um lado, muitas comunidades, como o conjunto habitacional Robert Taylor, não conseguem realizar essa tarefa sozinhas. Por outro lado, nenhum cidadão em um bairro, mesmo em um bairro organizado, provavelmente sentirá o senso de responsabilidade que o uso de um distintivo confere. Psicólogos realizaram muitos estudos sobre por que as pessoas não ajudam pessoas que estão sendo atacadas ou que buscam ajuda, e descobriram que a causa não é "apatia" ou "egoísmo", mas a ausência de algum fundamento plausível para sentir que se deve assumir pessoalmente a responsabilidade. Ironicamente, evitar a responsabilidade é mais fácil quando há muita gente por perto. Nas ruas e em locais públicos, onde a ordem é tão importante, é provável que haja muitas pessoas "por perto", o que reduz a chance de qualquer indivíduo agir como representante da comunidade. O uniforme do policial o destaca como alguém que deve assumir a responsabilidade se for questionado. Além disso, espera-se que os policiais, mais facilmente do que os cidadãos comuns, distingam entre o que é necessário para proteger a segurança da rua e o que meramente protege sua pureza étnica.

Mas as forças policiais americanas estão perdendo, e não ganhando, membros. Algumas cidades sofreram cortes substanciais no número de policiais disponíveis para o serviço. É improvável que esses cortes sejam revertidos em um futuro próximo. Portanto, cada departamento deve alocar seus policiais existentes com muita cautela. Alguns bairros estão tão desmoralizados e assolados pelo crime que o patrulhamento a pé se torna inútil; o melhor que a polícia pode fazer com recursos limitados é atender ao enorme número de chamados. Outros bairros são tão estáveis e tranquilos que o patrulhamento a pé se torna desnecessário. A chave é identificar os bairros no ponto de inflexão — onde a ordem pública está se deteriorando, mas não irremediavelmente, onde as ruas são usadas com frequência, mas por pessoas apreensivas, onde uma janela pode ser quebrada a qualquer momento e precisa ser consertada rapidamente para que todas não se quebrem.

A maioria dos departamentos de polícia não possui métodos para identificar sistematicamente essas áreas e designar policiais para elas. Os policiais são designados com base nos índices de criminalidade (o que significa que áreas marginalmente ameaçadas são frequentemente desmanteladas para que a polícia possa investigar crimes em áreas onde a situação é desesperadora) ou com base em chamadas para o serviço (apesar de a maioria dos cidadãos não ligar para a polícia quando estão apenas assustados ou irritados). Para alocar o patrulhamento de forma inteligente, o departamento deve analisar os bairros e decidir, com base em evidências diretas, onde um policial adicional fará a maior diferença na promoção de uma sensação de segurança.

Uma forma de otimizar os recursos limitados da polícia está sendo testada em alguns conjuntos habitacionais públicos. Associações de moradores contratam policiais fora de

serviço para patrulhar os prédios. Os custos não são altos (pelo menos não por morador), o policial gosta da renda extra e os moradores se sentem mais seguros. Esses arranjos provavelmente são mais eficazes do que contratar vigilantes particulares, e o experimento de Newark nos ajuda a entender o porquê. Um segurança particular pode inibir crimes ou condutas impróprias com sua presença e pode auxiliar pessoas necessitadas, mas pode muito bem não intervir — ou seja, controlar ou afastar — alguém que desafie as normas da comunidade. Ser um policial juramentado — um "policial de verdade" — parece conferir a confiança, o senso de dever e a aura de autoridade necessários para desempenhar essa difícil tarefa.

Os agentes de patrulha poderiam ser incentivados a utilizar o transporte público para ir e voltar de seus postos de trabalho e, enquanto estiverem no ônibus ou metrô, fiscalizar o cumprimento das regras relativas a fumar, beber, conduta desordeira e similares. A fiscalização não precisaria envolver mais do que a expulsão do infrator (afinal, não é uma infração que deva preocupar um policial ou um juiz). Talvez a manutenção aleatória, porém constante, das normas nos ônibus levasse a condições que se aproximassem do nível de civilidade que hoje consideramos normal em aviões.

Mas o requisito mais importante é pensar que manter a ordem em situações precárias é uma tarefa vital. A polícia sabe que esta é uma de suas funções e também acredita, corretamente, que ela não pode ser exercida em detrimento da investigação criminal e do atendimento a ocorrências. Podemos, no entanto, tê-los levado a supor, com base em nossas frequentes preocupações com crimes graves e violentos, que serão julgados exclusivamente por sua capacidade de combater o crime. Na medida em que isso ocorre, os administradores policiais continuarão a concentrar o efetivo policial nas áreas de maior criminalidade (embora não necessariamente nas áreas mais vulneráveis à criminalidade), enfatizarão seu treinamento em direito e captura de criminosos (e não seu treinamento em gestão da vida nas ruas) e aderirão muito rapidamente a campanhas para descriminalizar comportamentos "inofensivos" (embora a embriaguez pública, a prostituição de rua e a exibição de pornografia possam destruir uma comunidade mais rapidamente do que qualquer quadrilha de ladrões profissionais).

Acima de tudo, precisamos retomar nossa visão, há muito abandonada, de que a polícia deve proteger as comunidades, bem como os indivíduos. Nossas estatísticas de criminalidade e pesquisas de vitimização medem as perdas individuais, mas não as perdas coletivas. Assim como os médicos agora reconhecem a importância de promover a saúde em vez de simplesmente tratar a doença, a polícia — e todos nós — devemos reconhecer a importância de manter comunidades íntegras, sem janelas quebradas.

---

## **Pontos aplicáveis à gestão condominial**

A teoria das "janelas quebradas" é amplamente usada em administração de condomínios e espaços coletivos. Seguem os principais insights do texto adaptados para a gestão condominial:

### **1. Manutenção imediata de pequenas falhas**



- Uma lâmpada queimada, uma cerca enferrujada, um elevador com barulho estranho ou uma porta de garagem quebrada são as "janelas quebradas" do condomínio. Deixar de consertar rapidamente sinaliza abandono e incentiva mais depredação.
- 2. **Importância das regras informais e da convivência**
  - Assim como o policial Kelly reforçava regras não escritas (não deitar na calçada, não beber no cruzamento), o síndico e os funcionários devem estabelecer e fazer cumprir normas claras de convivência (horário do silêncio, uso da área de lazer, descarte de lixo). A aplicação consistente evita a escalada da desordem.
- 3. **Presença ativa e visível da autoridade (síndico, zelador, portaria)**
  - O patrulhamento a pé funcionou porque o policial era conhecido, acessível e interagia. No condomínio, a presença frequente do síndico, zelador ou portaria ativa (não apenas câmeras) inibe comportamentos inadequados e gera segurança.
- 4. **Reforço dos mecanismos informais de controle entre vizinhos**
  - O texto mostra que a polícia só complementa o controle da própria comunidade. No condomínio, vizinhos que se conhecem, se cumprimentam e zelam uns pelos outros são a primeira linha de defesa contra a desordem. Atividades sociais e grupos de WhatsApp bem geridos podem fortalecer esse tecido.
- 5. **Intervenção precoce em comportamentos antissociais**
  - Um adolescente que faz barulho, um morador que fuma na escada, um visitante que estaciona em vaga de idoso — se não forem corrigidos no início, normalizam-se e agravam-se. O síndico deve agir com firmeza e cortesia logo nos primeiros episódios.
- 6. **Autoridade não violenta, mas resolutiva**
  - Assim como o policial Kelly usava persuasão, ridicularização social (pelos "habituais") e, em último caso, prisão por vadiagem, o síndico pode usar advertências, multas previstas em convenção e, em casos graves, acionar a polícia. A chave é ter ferramentas proporcionais e usá-las.
- 7. **Contratação de segurança privada com autoridade simbólica**
  - O texto observa que uma segurança particular pode inibir, mas muitas vezes não intervém. Já um policial fora de serviço (ou um vigilante com treinamento e porte de autoridade) tem mais poder de controle. No condomínio, vale avaliar a contratação de empresa de segurança com bom treinamento em mediação de conflitos.
- 8. **Identificar áreas e momentos críticos ("ponto de inflexão")**
  - O gestor deve mapear locais do condomínio onde a desordem começa a aparecer (escadarias, lixeiras, playground noturno, portão de fundos). Concentrar esforços preventivos nesses pontos evita a degradação geral.
- 9. **Evitar o excesso de regras formais e processos burocráticos**
  - O texto critica a substituição da manutenção da ordem por procedimentos legais rígidos. No condomínio, nem tudo precisa virar advertência por escrito ou assembleia. Soluções informais e rápidas (um bilhete, uma conversa, um lembrete no elevador) são mais eficazes para manter a ordem no dia a dia.
- 10. **Proteger a coletividade, não apenas os indivíduos**
  - O artigo conclui que a polícia deve proteger comunidades, não só indivíduos. O síndico deve agir pensando no bem-estar coletivo: um morador barulhento ou que descumpra regras prejudica a todos. Ações firmes beneficiam a maioria silenciosa.